

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת פנינה תמנו

פ/25/6742

הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון – התרת פרסום שמו של פוגע), התשפ"ו-2026

1. תיקון סעיף 8 בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 8(ג)(2), במקום "ו-17" יבוא "17, ו-17א".
2. הוספת סעיף 17א אחרי סעיף 17 לחוק העיקרי יבוא :

"זכות להביע עמדה 17א. נפגע עבירת מין או אלימות חמורה המפורטת לעניין איסור פרסום בתוספת ראשונה ב', שקיבל הודעה לפי סעיף 8(ג)(2) על בקשה לאיסור פרסום שמו של חשוד, זהות חשוד זכאי שתינתן לו הזדמנות להביע את עמדתו בפני בית המשפט בטרם יחליט בית המשפט על איסור פרסום כאמור או על הסרת איסור פרסום כאמור, בהתאם להוראות סעיף 70(ה1)(4) ו-5 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984."
3. תיקון התוספת השלישית בתוספת השלישית לחוק העיקרי, אחרי פרט 4 יבוא :

"4א. בקשה לאיסור פרסום שמו של חשוד, משטרת ישראל".

לפי סעיף 70(ה1)(4) ו-5 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 ; יידוע לגבי שלב זה יכלול גם הודעה על זכותו של הנפגע להביע את עמדתו בעניין לפי הוראות סעיף 17א ;
4. תיקון חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984², בסעיף קטן 70(ה1), אחרי המשפט פסקה (3) יבוא :

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 183.

² ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

"(4) הוגשה בקשה לפי פסקה (1) על ידי חשוד בעבירות המפורטות בתוספת ראשונה ב' לחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001, ייתן בית המשפט הזדמנות לנפגע העבירה להביע את עמדתו לפני קבלת החלטה בעניין; עמדה כאמור יכול שתימסר בעל פה, בכתב או בכל דרך אחרת, על פי בחירתו של נפגע העבירה;

(5) על אף האמור בפסקה (4), סבר בית המשפט כי דחיית ההחלטה לשם קבלת עמדת הנפגע תגרום לעיכוב בלתי סביר או תפגע בחקירה, רשאי הוא לתת החלטה זמנית בעניין בקשת החשוד, ולבקש את עמדת הנפגע בטרם מתן החלטה סופית."

דברי הסבר

במצב המשפטי כיום, הגורמים היחידים המעורבים בהחלטה על איסור פרסום שמו של חשוד הם החשוד עצמו, המשטרה ובית המשפט. בעוד שהמחוקק העניק לנפגעות ולנפגעי עבירות מין ואלימות חמורה זכויות נרחבות להשמיע עמדתם בהליכים שונים, למשל בפני ועדות שחרורים, בפני בית המשפט בטרם מתן גזר הדין או בעניין הסדרי טיעון, הרי שבנושא איסור פרסום שמו של החשוד – נושא בעל השלכות ישירות ומשמעותיות על נפגעי העבירה – לא קיימת לנפגעים כל זכות השתתפות. במקרים רבים, לנפגע העבירה יש עניין משמעותי בפרסום שם החשוד: הפרסום מהווה הכרה ציבורית בנזק שנגרם, עשוי להוביל לחשיפת דפוס פעולה של החשוד ולאיסור נפגעים נוספים, וכן עשוי למנוע מהחשוד להמשיך להסתובב בקהילה ללא שזהותו ידועה. מנגד, ייתכנו מקרים בהם הנפגע או הנפגעת דווקא יתמכו באיסור פרסום כדי למנוע זיהוי עקיף שלהם. התיקון המוצע מבטיח שקולם של הנפגעות והנפגעים יישמע כשיקול רלוונטי במאזן האינטרסים שבית המשפט שוקל. יש לציין כי במדינות רבות קיימות זכויות השתתפות לנפגעות ולנפגעי עבירה בהליכים כגון אלה. כך לדוגמה, במדינות רבות בארצות הברית החוק מעניק לנפגעי עבירה זכות להישמע לפני קבלת החלטות שיש להן השפעה ישירה עליהם, לרבות בנושאי פרסום ופרטיות. במדינות מסוימות באירופה, כגון בריטניה וגרמניה, קיימות הוראות המאפשרות לנפגעות ולנפגעים להשמיע את קולם בהליכים הנוגעים לפרסום פרטי החשוד, תוך איזון בין זכויות הנפגע, זכות הציבור לדעת וזכויות החשוד. התיקון המוצע מתיישב עם מגמות אלה במשפט המשווה ומשקף גישה מודרנית ומכבדת כלפי נפגעות ונפגעי עבירה. בהצעת החוק מוצע לתקן פגם משמעותי בחוק הקיים ולהעניק לנפגעי עבירות מין ואלימות חמורה זכות בסיסית – הזכות להיות שותפים להליך קבלת החלטה שיש לה השלכות ישירות עליהם. התיקון המוצע מחזק את מעמדם של נפגעות ונפגעי העבירה במערכת המשפט הפלילי, תוך שמירה על שיקול הדעת השיפוטי המלא של בית המשפט ועל זכויותיהם של החשודים. הצעת החוק נכתבה בסיוע איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת מירב בן ארי וקבוצת חברי הכנסת (פ/6593/25).

הצעת החוק זהה לפ/6593/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בסיוון התשפ"ו (01.06.2026)